

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير خبره

بناء على القرار المتخذ بانتخابنا خبراء فنيين في القضية التنفيذية رقم ٨٧٥٢/٢٠٢٠ والمتعلقة بإجراء الكشف الحسي على قطعة الأرض رقم (٤٨) من حوض رقم (٤) الجبحة لوجه رقم (٣) من أراضي دوقره بلدية غرب اربد والبناء المقام عليها ان وجد وعلى رقبة قطعة الأرض حيث تم تحليفنا القسم القانوني وتم تسليمنا المبررات المتعلقة بالقضية وتم افهامنا المهمة الموكولة وهي :-

- ١- مطابقة المبررات على بعضها البعض من جهة وعلى واقع العقار من جهة أخرى.
- ٢- وصف شامل ودقيق لقطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من انشاءات وأشجار .
- ٣- تقدير قيمة قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من انشاءات وأشجار مع مراعاة الاسس المنصوص عليها في المواد (٨٣ و ٨٤ و ٨٥ و ٨٦) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
- الاسم الكامل للخبراء وعناوينهم ومكان عملهم .
- تصريح الخبراء بانهم قاموا باجراء الخبره واعداد التقرير بذاتهم .
- الوقائع التي تم الاستناد اليها او التي افترضها في ارائهم واستنتاجاتهم .
- عدد المرات التي قاموا بها بزيارة الموقع المطلوب الكشف عليه او اجراء الخبره عليه او التي اجتمعوا فيها مع فقاء الدعوى .
- الوثائق التي تم الاعتماد عليها في اعداد تقرير الخبره .
- الطرق والاسس التي قاموا باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاتهم .
- الاراء والاستنتاجات التي توصلوا اليها في تقرير خبرتهم ودرجة تاييدهم لها مع مراعاة ما ورد باحكام المواد (٧٢ و ٧٥ و ٧٦) من قانون التنفيذ .

وبعد تحليفنا القسم القانوني على رقبة قطعة الأرض بان نقوم بالمهمة الموكولة اليها بكل صدق وامانه واخلاص حيث قمنا باعطاء وصف اولي لقطعة الأرض وما عليها وطلبنا الامهال لتقديم تقرير خبره مفصل .

وبعد العوده لقطعة الأرض موضوع الدعوى التجوال بها واخذ الاقيسه اللازمه فقد تبين ما يلي :-

SCANNED

**** - عدد الساعات التي استغرقناها للكشف واعداد تقرير الخبرة :**

- مرافقة المحكمه ساعه / يوم
- العوده مرة اخرى للعقار ومعاينته واخذ الاقيسه اللازمه لذلك ساعه/يوم
- قراءة المبرزات ساعه / من نفس اليوم
- اعداد التقرير ساعه / من نفس اليوم .
- طباعة وتنقيح ساعه / من نفس اليوم .
- المجموع الكلي (٤ ساعات) خلال يومين .

**** نريد ان نبين انه لا تربطنا اية علاقه مع اي طرف من اطراف الدعوى او وكلائهم وانه لا شيء يؤثر على حيادتنا .**

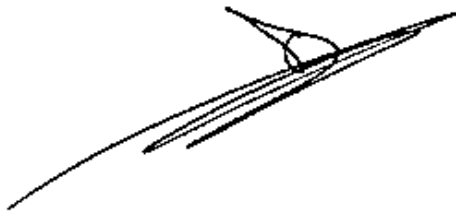
وهذه خبرتنا تحريريافي ٢٠٢١/٨/١٦

الخبير المساح ياسر احمد خيرى ابو اليقين/ رقمه الوطني (٩٥٩١٠١٢٤٨٥)



قطاع خاص / اريد هاتف رقم (٠٧٩٩٠٥٦٢٦٣) .

الخبير المقدّر العقاري علي قاسم محمد شويطر/ رقمه الوطني(٩٦١١٠٠٥٦٤٦)



قطاع خاص / اريد هاتف رقم (٠٧٩٥٨٥٨٢٧٠)

SCANNED

١- ان المبرزات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع الحال من جهة اخرى وان قطعة الارض موضوع الدعوى من نوع الملك خارج حدود البلديات منطقة دوقره وتقع في الجهة الشماليه الغربيه من بلدة دوقره والى الجنوب من المنتزه القومي يقع على طول واجهة القطعه من الجهة الشماليه والشرقيه شارع بعرض (٦ متر) غير مفتوح كما يقع على طول واجهة القطعه من الجهة الجنوبيه شارع بعرض (٤ متر) مفتوح ومبعد جزء منه وقطعة الارض تربتها حمراء يتخللها الصخور الثابته صالحه للزراعة والبناء وهي بمساحة (٤٥٥٠ متر مربع) حسب سند التسجيل المبرز وهي خاليه من اية ابنيه او انشاءات وينمو عليها بعض الاشجار الحرجيه واشجار الزيتون وتبعد عنها خدمات الكهرباء حوالي (١٠٠ متر) .

٢- واننا وفي ضوء المهمه الموكوله فاننا نقدر قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الارض موضوع الدعوى وما عليها من اشجار والبالغ مساحتها (٤٥٥٠ متر مربع) بمبلغ (٦ دنانير) وعليه يكون قيمة قطعة الارض موضوع الدعوى يساوي : -

$$٤٥٥٠ \times ٦ = ٢٧٣٠٠ \text{ دينار}$$

٣- وبما ان مجموع الحصص حسب سند التسجيل المبرز هو (١٥٩ حصه) وان الشريك شادي عبد الله احمد الشلول يملك (٦٩ حصه) فيكون نصيبه يساوي : -

$$(٢٧٣٠٠ \div ١٥٩) \times ٦٩ = ١١٨٤٧,١٦٩ \text{ دينار}$$

*- بالاستناد الى الماده ٨٥ بفقرتيها الاولى والثانيه من قانون اصول المحاكمات المدنيه نود ان نوضح ما يلي : -

-تم اعداد تقرير الخبره من قبلنا مؤيدين كل ما جاء به .

-تم زيارة قطعة الارض مرتين والتجوال فيه واخذ الاقيسه اللازمه لذلك .

-لقد تم الاستناد الى الاسس والمبادئ التاليه لكتابة هذا التقرير :

*المبرزات المقدمه في ملف الدعوى وهي سند تسجيل ومخطط اراضي ومخطط موقع وترسيم

*المشاهدات الحسيه اثناء الكشف الحسي على قطعة الارض وما عليها من انشاءات واشجار

SCANNED